

Nr. 172 Ressortbesprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 11. Oktober 1939, 11 Uhr

R 2/29989, Bl. 19–22 Sitzungsvermerk des MR Prause/RFM, Durchschlag¹

Beginn: 11:00

Ort: Reichswirtschaftsministerium

[MIET- UND HYPOTHEKENAUSFÄLLE IM WESTLICHEN FREIMACHUNGSGEBIET]

Am Mittwoch, dem 11. Oktober 1939, fand im Reichswirtschaftsministerium eine Besprechung über folgende zwei Fragen statt:

– 1.

Auswirkungen des Krieges auf den Realkredit,

– 2.

Auswirkungen des Krieges auf Mietzahlungen allgemein.

Vom Reichsfinanzministerium nahmen teil:

MinRat Prause, MinRat Bänfer, ORR Uhlich und ORR Bersch.

I. Durch das völlige Stocken der Mietzinszahlungen in den evakuierten Gebieten sind die Vermieter außerstande, an ihre Hypothekengläubiger die Hypothekenzinsen abzuführen. Betroffen werden in der Hauptsache Hypothekenbanken, Sparkassen und Versicherungsunternehmen und daneben noch sonstige Kreditinstitute und Privat-Hypothekengläubiger. Das RW[i]M steht auf dem Standpunkt, daß das Reich helfend eingreifen müsse. Es schlägt vor, es solle den Pfandbrief-Instituten, Sparkassen und Versicherungs-Unternehmungen die nicht eingehenden Zinsbeträge (nicht auch die Tilgungsbeträge) gegen Abtretung der Zinsforderungen, die in treuhänderischer Verwaltung der Institute bleiben sollen, zur Verfügung stellen und in die Stundung der Mietzinsforderungen mindestens bis zur Beendigung der Evakuierung willigen. Eine allgemeine Zinsstundung schlechthin soll allerdings nur in der ersten Zone Platz greifen, während in der zweiten Zone² mit Hilfe der Regierungspräsidenten geprüft werden solle, ob die Hypothekenschuldner nicht zahlungsfähig seien. Von dieser Hilfe sollten indessen solche Institute ausgeschlossen sein, deren Ausleihungen in den betreffenden Gebieten nicht mehr als 5% des Gesamt-Volumens der Ausleihungen ausmachen.

Gerechtfertigt wurde dieser Vorschlag mit folgenden Argumenten:

– 1.

Werde den betreffenden Instituten nicht bald ausreichende Hilfe in Aussicht gestellt, so bleibe ihnen nichts anderes übrig, als ihre Schuldner zu mahnen und erforderlichenfalls gegen sie vorzugehen, was zur Folge haben würde, daß auch die Hausbesitzer die gleichen Schritte gegen ihre Mieter versuchen müßten. Die Stimmung unter den Evakuierten sei indes derart, daß jede neue Beunruhigung vermieden werden müßte. Es sei sogar dringend erforderlich, eine öffentliche Verlautbarung

¹ Exemplar für MR Bänfer; Durchschlag für MR Schmidt-Schwarzenberg: R 2/11825, unfol.; ohne Teilnehmerliste. Zu der Besprechung hatte der RWiM mit Schnellbrief vom 7. 10. 1939 folg. Stellen eingeladen: StdF, RFM, RJuM, RIM, RAM, PrStM, RBkDir., RKomPr. Der Einladung beigefügt waren zwei Aufzeichnungen des MR Riehle vom 30. 9. über die Auswirkungen des Krieges auf den Realkredit bzw. die Mietzahlungen mit Lösungsvorschlägen, wie nachstehend referiert und erörtert; R 2/29989, Bl. 8–18. Eine Vorbesprechung zum selben Themenkreis war auf Anregung von StS Syrup am 25. 9. im RAM abgehalten worden. Dort schon hatte Riehle seine Gedanken vorgetragen, man verblieb aber noch dahin, „daß nicht voreilig gehandelt werden dürfe und zunächst die weitere Entwicklung abzuwarten sei. Hierfür war insbesondere maßgebend, daß jedwede Aktion Auswirkungen auf anderen Gebieten haben würde.“ Vm. MR Bänfer, 29. 9. 1939; ebd. Bl. 2.

² Definition der sog. roten und grünen Grenzzone s. Dok. Nr. 146 Anm. 2, 5; dort auch allgemein zu Umfang und Implikationen der „Freimachung West“.

zu erlassen, daß die Zahlung der Miet- und Hypothekenzinsen den Schuldnern aus dem evakuierten Gebiet allgemein bis auf weiteres gestundet sei.

– 2.

Die Versorgung der Grenzgebiete mit Kapital sei eines der schwierigsten wirtschaftlichen Probleme. Das RWM habe es, da das Kapital die Grenzgebiete scheue, als eine vordringliche Aufgabe betrachtet, für eine Kapitallenkung in den Grenzgebieten Sorge zu tragen. Würden die Institute im Stich gelassen, so würden sie nicht wieder dazu zu bekommen sein, Ausleihungen in den Grenzgebieten vorzunehmen. Mit Rücksicht hierauf sei es auch nicht möglich, einen Unterschied zwischen Grenzinstituten und innerdeutschen Instituten zu machen³. Das bedeute indessen nicht, daß die Institute subventioniert würden; geholfen werde vielmehr den Hauseigentümern und den Mietern.

– 3.

Werde der Zinsendienst der Pfandbriefe der Realkredit-Institute nicht bald sichergestellt, so sei ein Kurseinbruch nicht aufzuhalten. Daran, ihn zu vermeiden, müsse gerade dem Reich liegen.

– 4.

Soweit das Reich zweite Hypotheken in den evakuierten Gebieten verbürgt habe⁴, würde es im Augenblick eines Zinsrückstandes für Zahlung von Zinsen und Kapital haften.

– 5.

Bei den Sparkassen und öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten komme noch als Sonderproblem hinzu, daß die Gewährsträger⁵ eintreten müßten, wozu sie jedoch nicht in der Lage seien.

Der Sachbearbeiter des RWM erklärte es für ausgeschlossen, irgendwelches verbindliches Zahlenmaterial zu geben, zumal da nicht abzusehen sei, ob es bei dem heute geräumten Gebiet sein Bewenden behalte oder ob noch weitere Gebiete hinzukommen würden. Er schätzte unverbindlich den Betrag der notleidenden Hypotheken auf 1 Milliarde RM, so daß das Zinserfordernis, für das das Reich einspringen solle, etwa 50 Mill. betragen würde.

Der Vorschlag des RWM wurde von allen Ressorts unterstützt. Der Vertreter des RIM betonte ausdrücklich, daß die Forderung seines Ressorts sogar dahin gehe, die Zinsen unterschiedslos an alle Gläubiger, also auch an die Privat-Gläubiger zu erstatten. Er betonte, daß es sich um den Einsatz geringer Mittel im Verhältnis zu der Größe des Schadens handele, der entstehen würde, wenn man sich zu einer Hilfe nicht entschließen könnte.

Von seiten der Vertreter des RFM ist in erster Linie auf die Schwierigkeit hingewiesen worden, die darin liege, daß es sich hier nicht um einen Sach-, sondern um einen Vermögensschaden handele und infolgedessen die Linie verlassen werden solle, für Vermögensschäden eine Entschädigung nicht zu geben; eine Entschließung, die für das RFM um so schwerer sei, als sich nicht übersehen lasse, ob nicht eine Kette ähnlich gelagerter Fälle nachkomme⁶. Weiter ist der Standpunkt vertreten worden, daß, wenn geholfen werde, es sich nicht um eine allgemeine Hilfe handeln könne, daß vielmehr jedem einzelnen Institut nur soweit geholfen werden könne, als es nicht in der Lage sei, bilanz- und liquiditätsmäßig den ihm entstehenden Ausfall aus eigener Kraft zu verdauen.

Beide Standpunkte wurden nicht als berechtigt anerkannt. Es wurde in Abrede gestellt, daß es sich um eine Entschädigung handele, und behauptet, daß praktisch nur eine Bevorschussung in Frage stehe. Gegen eine individuelle Hilfe wurde insbesondere eingewendet, daß gerade eine solche die

³ MR Riehle (o. Anm. 1) bezifferte den Bestand der in der Grenzzone schwebenden Hypotheken und Kredite vorläufig auf rd. 310 Mio RM bei Pfandbriefinstituten, 150 Mio bei Sparkassen. Die Badische Kommunale Landesbank-Girozentrale, die Bad. Landeskreditanstalt für Wohnungsbau und die Hypothekenbank Saarbrücken hätten ihre gesamten Beleihungsstocks in den Evakuierungsgebieten. Den betroffenen Instituten müsse geholfen werden, „und zwar nicht nur im Interesse der Banken selbst, sondern im Interesse der Allgemeinheit“. Schon mache sich bemerkbar, „daß das Publikum die Rentenpapiere der im Westgebiet arbeitenden Banken stärker abgibt als die der anderen Banken, offensichtlich aus der Befürchtung, daß die Bedienung ihrer Renten gefährdet sein könnte“.

⁴ Riehle (o. Anm. 1) schätzte deren Höhe auf insges. 10 Mio RM.

⁵ D. h. Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreise).

⁶ Zum Prinzip s. Dok. Nr. 74 zu Anm. 26. Die Frage wurde später im Kontext des Ausgleichs sog. Freimachungsschäden erneut aufgerollt: Folgeband, Dok. vom 13. 7. und 15. 8. 1940.

Institute zum Vorgehen gegen ihre Schuldner zwingen würde, was, wie bereits ausgeführt, zu Beunruhigungen führen müsse, die aus innerpolitischen Gründen unbedingt vermieden werden müßten.

II. Auch außerhalb der evakuierten Gebiete ist ein Teil der gewerblichen und industriellen Mieter durch die Umstellung der Wirtschaft, vor allem durch die Einführung des Kartensystems⁷ und die Rohstoff-Bewirtschaftung außerstande, ihre Miete weiter zu zahlen. Auch hier hält das RWM eine Hilfe des Reichs für unbedingt nötig. Nach Meinung des RWM würde es genügen, wenn den Grundstückseigentümern die Möglichkeit gegeben würde, den Forderungen der Geschäfts- und Betriebsinhaber auf Mietnachlaß stattzugeben. Dies soll in der Weise geschehen, daß ein angemessener Teil der Mietausfälle (beispielsweise 50%) von den Grundstückseigentümern auf die Realsteuer angerechnet werden dürfe⁸.

Der Vertreter des RWM erklärte hierzu, daß Voraussetzung für eine solche Anrechnung Herabsetzung des Kriegsbeitrags der Gemeinden⁹ sei.

Die Frage soll in einer am Mittwoch, dem 18. des Monats, stattfindenden Sitzung im RWM weiter behandelt werden¹⁰.

III. Im Zusammenhang mit II. wies ein Vertreter des RWM auf die nach seiner Meinung bestehende unbedingte Notwendigkeit hin, den Angehörigen von Kriegsteilnehmern, die einen Kraftwagen besitzen, zur Familienunterstützung einen Zuschlag zu geben, mit Hilfe dessen sie die Garagenmiete bestreiten könnten. Nach den Feststellungen des RWM gehören die Besitzer von Groß-Garagen augenblicklich mit zu den notleidendsten Volksgenossen¹¹.

Prause

⁷ D. h. die Zwangsbewirtschaftung von Verbrauchsgütern durch Lebensmittelkarten etc.

⁸ Hierzu schlug Riehle in seiner Aufzeichnung (o. Anm. 1) vor: „Die Geschäfte und Betriebe befinden sich durchweg im sogenannten Altbesitz, der durch die Realsteuern außerordentlich hoch belastet ist. Es muß die Möglichkeit geschaffen werden, daß ein angemessener Teil der Mietausfälle von Grundeigentümern auf die Steuer verrechnet wird. Um die geltenden, überkomplizierten Verfahren wegen Ausgleichs von Mindereinnahmen beim Grundbesitz auszuschalten, erscheint es zweckmäßig, allgemein zuzulassen, daß 50% der Mietausfälle auf die Realsteuer angerechnet werden können. Dieserhalb muß mit dem Reichsfinanzministerium unter Hinzuziehung der betreffenden Wirtschaftsgruppen verhandelt werden.“

⁹ Gemäß § 17 der *KriegswirtschaftsVO* vom 4. 9. 1939 (RGBl. I S. 1609).

¹⁰ Zu dieser Folgebesprechung nichts ermittelt. – Fortgang: Das RFM stimmte eine Anpassung der Grundsteuer-Billigkeitsrichtlinien an die Kriegsverhältnisse in einer Referentenbesprechung am 27. 10. ab, und der RWiM teilte den Kreditinstituten im Nov. 1939 das Einverständnis des RFM mit dem Ersatz von Zinsausfällen im Freimachungsgebiet mit; Einzelheiten s. R 2/29989, Bl. 32–38, 51–57. Das Problem der Miet- und Hypothekenausfälle wurde im Rahmen der sog. *VertragshilfeVO* geregelt: Dok. Nr. 208.

¹¹ Generell zur Abstimmung wirtschaftl. Hilfsmaßnahmen s. Dok. Nr. 187.

Zitierhinweis

Nr. 172 Ressortbesprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 11. Oktober 1939, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d172>